



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

13 במרס 2023

1609

כ' באדר התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141), התשפ"ג-2023 174

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 141), התשפ"ג-2023

- תיקון סעיף 2 1. בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(ב), בפסקה (2), במקום "אחד עשר" יבוא "שלושה עשר".
- תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
- "(א1) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), הרכב הוועדות המחוזיות במחוז הצפון והדרום יכלול את נציג שר ההתיישבות והמשימות הלאומיות."

ד ב ר י ה ס ב ר

לפי החלטת ממשלה מס' 109 מיום י"ד בשבט התשפ"ג (5 בפברואר 2023). במסגרת החלטה זו הוחלט להעביר את סמכויות שר החקלאות לפי החוק לשר הנגב הגליל והחוסן הלאומי ולפעול לתיקון החוק כך שעל אף העברת הסמכויות כאמור, נציגיו של שר החקלאות יישארו חברים במוסדות התכנון כפי שהיו עובר להחלטה על העברת הסמכויות.

לפיכך מוצע כי מספר חברי הממשלה במועצה הארצית יהיה שלושה עשר.

סעיף 2 סעיף 7(א) לחוק עניינו הקמת ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה. תפקידן של הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה לדון בתוכניות מיתאר מקומיות, בתוכניות מפורטות ובנושאים תכנוניים עקרוניים וכן להעביר את חוות דעתה למועצה הארצית לגבי תוכניות מיתאר ארציות, מחוזיות ומחוזיות חלקיות. הוועדות המחוזיות מהוות ועדות משנה להתנגדויות ולעררים הפועלת מכוח סעיף 11 לחוק, כמו כן הן מוסמכות לשמוע התנגדויות לתוכניות שבסמכות הוועדה המחוזית וכן לאשר תוכניות למתן תוקף.

מוצע לתקן את הסעיף האמור באופן שישקף את החלטה מס' 137. כך לפי המוצע ייכללו בהרכב של ועדה מחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הצפון והדרום גם נציג של שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות.

סעיף 1 סעיף 2 לחוק עניינו הקמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה (להלן – המועצה הארצית). תפקידיה של המועצה הארצית כוללים ייעוץ לממשלה ולשר האוצר בכל הנוגע ליישום החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, ובין השאר: ייזום ועריכת תוכניות מיתאר ארציות וקידומן עד לאישורן בידי הממשלה, קידום ואישור תוכניות מיתאר מחוזיות, דיון בעררים המוגשים על תוכניות בסמכות מחוזיות ובעררים המוגשים על החלטות של ועדות אחרות, דיון והכרעה בתוכניות, בקשות לשינוי שלביות בתוכניות עבודה לרשתות חלוקת גז שלא הוכרעו במוסד התכנון שהנושא בסמכותו בזמן שקצב לכך החוק ומתן המלצה לשר האוצר בשינוי מרחבי תכנון מקומיים וערכון מפות ההכרזה על קרקע חקלאית, אם ביקש זאת היום.

סעיף 2(ב) לחוק קובע שהרכבה של המועצה הארצית יכלול "אחד עשר חברי הממשלה, שתחליט עליהם הממשלה מזמן לזמן, או נציגיהם".

מוצע לתקן את הסעיף האמור ולהגדיל את מספר חברי הממשלה במועצה הארצית לשלושה עשר. זאת לפי ולצורך יישום החלטת הממשלה מס' 137 מיום כ"ח בשבט התשפ"ג (19 בפברואר 2023) (להלן – החלטה מס' 137), שבמסגרתה הוחלט להנחות את שר הפנים להוסיף את שרת ההתיישבות או נציגה להרכב המועצה הארצית.

יצוין כי התיקון המוצע ל"שלושה עשר חברי הממשלה" ולא ל"שניים עשר חברי הממשלה" משום שהוא כולל למעשה גם תיקון אחר לחוק, המקורם במקביל,

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשפ"ב, עמ' 1062.